| | | |
|---|---|---|
| | trong trường hợp hành vi của Minh cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, ở thời điểm này, cơ quan tiến hành tố tụng chưa làm rõ được một số vấn đề lên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của Minh. Do đó, vợ Minh không nên đưa tiền cho Vinatex, Viễn Đông.<br>- Tư vấn cho vợ Minh: để đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp, vợ Minh nên đem tiền đến nộp tại cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án. | |
| **Câu 6** | Dự kiến kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa: hỏi Minh, đại diện Vinatex, đại diện Savico, Viễn Đông, một số người biết việc mua đất<br>***Cần làm rõ những nội dung cơ bản sau:***<br>- Việc ký kết HĐKT số 210 là hợp pháp<br>- Thỏa thuận giảm giá sản phẩm giữa Minh và Savico được sự đồng ý của ban giám đốc Vinatex<br>- Cách thức Savico trả lại khoản tiền chênh lệch khi giảm giá cho Vinatex<br>- Số tiền được giảm giá (gồm tiền mặt và hàng)<br>- Việc Minh xử lý số tiền được giảm giá (số tiền trả bằng hàng)<br>- Chủ trương của ban giám đốc Vinatex đối với việc xin giảm giá và việc xử lý số tiền được giảm giá<br>- Việc mua đất từ tiền quỹ của Vinatex<br>- Số tiền Minh bán hàng đã được nhập vào khối tài sản của Vinatex, chiếc ôtô Toyota đã được chuyển giao cho Vianatex … | 1đ |
| **Câu 7** | * Hướng bào chữa: yêu cầu điều tra bổ sung (nếu bào chữa theo hướng dừng lại ở khẳng định không phạm tội tham ô tài sản cũng được ¾ điểm)<br>* Những nội dung chính:<br>- Khẳng định không đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản như quan điểm của VKS (giải thích rõ lý do) | 2đ |

LUẬT SƯ FDVN